採購合約範本

（本範本供公司內部上傳至「合約範本系統」使用，條款可依實際交易調整。）

合約編號：【系統自動帶入/手動填寫】　　版本：【V1.0】　　生效日：【YYYY/MM/DD】
甲方（買方）：【公司名稱】（統編：【】）
乙方（賣方）：【公司名稱】（統編：【】）

一、契約目的與標的

甲方向乙方採購本合約附件所列之商品/原物料/設備（以下合稱「標的物」），乙方同意依本合約之條款供應與交付。

二、規格、數量與單價

（一）標的物之品名、規格、型號、數量、單價與小計，依「附件一：採購明細表」為準。
（二）如需變更規格或數量，應由甲方以書面（含系統單、電子郵件）通知乙方，並經雙方確認後生效。

三、總價與稅費

（一）合約含稅/未稅總價為：新臺幣【】元（大寫：【】）。
（二）除非另有約定，上述價格已包含包裝、運輸、裝卸、保險及其他交付所需之費用。
（三）營業稅及相關稅捐之負擔，依中華民國稅法規定辦理。

四、交貨方式、地點與期限

（一）交貨地點：【倉庫/工廠地址】。
（二）交貨期限：乙方應於【YYYY/MM/DD】前完成交付；如分批交付，依雙方確認之交貨排程。
（三）交貨方式：由【乙方/甲方】負責運送；風險移轉以甲方完成點收為準，除非另有約定。
（四）乙方應於出貨前【】日通知甲方，以利安排收貨與驗收。

五、驗收與不合格處理

（一）甲方於收貨後【】個工作日內進行外觀/數量點收；需功能或品質檢驗者，依甲方內部檢驗流程辦理。
（二）如發現短缺、瑕疵或不符規格，甲方得通知乙方於【】日內補貨、換貨或修復；必要時甲方得拒收並要求退貨。
（三）因不合格所生之運輸、重工、替換等費用由乙方負擔。

六、付款條件

（一）付款方式：甲方於驗收合格並收到乙方合法發票後【】日內，以【匯款/支票/其他】方式付款。
（二）分期/分批付款者，依「附件二：付款條件表」或採購單約定。
（三）乙方收款帳戶：銀行【】分行【】；戶名【】；帳號【】。

七、保固與售後服務

（一）保固期間：自驗收合格日起【】個月。
（二）保固期間內如因非甲方不當使用致故障或瑕疵，乙方應於接獲通知後【】小時內回覆並於合理期限內完成維修或更換。
（三）如需備品、耗材或維護合約，依雙方另行約定。

八、保密條款

雙方因本合約所知悉之對方營業秘密、技術資料、價格、採購資訊及任何標示或可合理認定為機密之資訊，應予保密，未經他方書面同意不得向第三人揭露；法律要求或主管機關命令者不在此限，但應於合理範圍內提前通知他方。

九、智慧財產權與合規

（一）乙方保證其供應之標的物不侵害任何第三人之專利、商標、著作權或其他權利；如有爭議，乙方應負責處理並賠償甲方因此所受損害。
（二）乙方應遵循相關法令（含產品安全、環境、勞動、進出口管制等）及甲方合理之供應商行為準則。

十、違約責任與損害賠償

（一）乙方遲延交貨者，每逾期一日，按該批次貨款【】%計付違約金；違約金上限為該批次貨款【】%。
（二）任一方違反本合約致他方受損害者，應賠償他方因此所受之一切損害（含合理律師費）。
（三）除故意或重大過失外，任一方之間接、衍生性損害責任得依雙方約定限制。

十一、不可抗力

如因天災、戰爭、政府命令、重大疫情、罷工、交通中斷等不可抗力事件，致無法或遲延履行者，受影響方得免責或延後履行，惟應於事件發生後【】日內通知他方並提供相關證明。

十二、合約期限、終止與解除

（一）本合約自雙方簽署日起生效，至雙方完成全部交付、驗收與付款義務之日止。
（二）任一方重大違約且經他方書面催告於【】日內未改善者，他方得終止或解除本合約並請求損害賠償。
（三）甲方得因營運需求以書面通知乙方終止未履行部分之採購，並就已履行部分依約結算。

十三、準據法與爭議解決

本合約之解釋與適用以中華民國法律為準；因本合約所生爭議，雙方同意以【臺灣臺北地方法院/其他】為第一審管轄法院。

十四、通知與送達

雙方就本合約之通知，得以專人、掛號郵寄或電子郵件方式送達；送達地址/信箱依雙方於本合約或系統所留資料為準。

十五、附件與其他

（一）本合約附件（含採購明細表、付款條件表、交貨排程等）為本合約之一部分，與本合約具同等效力。

（二）本合約未盡事宜，依相關法令及商業習慣辦理；必要時由雙方另以書面補充，補充文件與本合約具同等效力。

（三）本合約一式二份，雙方各執一份爲憑。

【簽署頁】

甲方（買方）：【公司名稱】	乙方（賣方）：【公司名稱】
代表人：_____	代表人：_____
統一編號：_____	統一編號：_____
地址：_____	地址：_____
電話：_____	電話：_____
日期：_____年____月____日	日期：_____年____月____日

備註：本範本爲示意版本，實際交易條款（如違約金比例、驗收天數、付款天數等）請依公司政策與個案調整。